CHIURLO

GAS

Spett.le
Chiurlo s.r.l.
Via Adriatica, 206 - 33030 - Campoformido (UD)
Tel.: 800 94 77 44

RICHIESTA ACCISA AGEVOLATA GAS NATURALE

Il sottoscritto _____ CF: | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Cognome e Nome)

in qualità di: _____ della società: _____
(Titolare, Amministratore, Rappresentante legale) *(Ragione Sociale)*

PIVA: | | | | | | | | | | | Numero PDR: | | | | | | | | | | | | | | |

Tel: _____ E-mail: _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

(*) ❑ che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ dal _____ con il numero di iscrizione _____

in qualità di impresa: ❑ industriale ❑ agricola ❑ artigiana ❑ altro

e che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritta al predetto Ufficio;

OPPURE

(*) ❑ che la Ditta/Società qui rappresentata NON risulta iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in quanto attività svolta senza fine di lucro.

DICHIARA di essere informato che:

- l'imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale verrà applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni sopra espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
- nei casi di usi cosiddetti promiscui (*in parte agevolabili, in quanto industriali, ed in parte non agevolabili, in quanto domestici, non misurati da distinti contatori*), nei casi di produzione di energia elettrica, di usi non soggetti ad accisa e nei casi dubbi, l'applicazione del trattamento fiscale agevolato è subordinata all'autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, che ne definisce le modalità;
- qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Chiurlo Srl sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
- oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del citato D. Lgs. 26.10.1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
- a norma dell'art.76 del DPR 28/12/00 n.445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia;
- le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Chiurlo Srl, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;
- sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 73 – prot. 8822 del 20.9.1977, l'applicazione dell'agevolazione decorre dalla data di presentazione (*consegna o spedizione*) della documentazione prescritta;
- i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l'applicazione del regime fiscale agevolato ai consumi di gas naturale, per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli implica l'impossibilità di accogliere la richiesta di applicazione del predetto regime agevolato;
- i dati saranno comunicati alle competenti Istituzioni pubbliche e alle Società interne ed esterne a Chiurlo Srl che svolgono, per conto di Chiurlo Srl, le attività amministrative, inclusa la gestione degli adempimenti in materia di accisa e imposte regionali sul gas naturale;
- potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196;
- il Titolare del trattamento è il responsabile delegato dalla Società Chiurlo Srl Via Adriatica, 206 - 33030 Campoformido (UD);
- che la documentazione allegata in copia è conforme all'originale (*art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445*);
- In difetto di timbro ove richiesto, in difetto dei documenti richiesti, in difetto di data e/o sottoscrizione, Chiurlo Srl si riserva di respingere la richiesta.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

che i consumi di gas naturale sono dovuti agli "**usi agevolati**" di cui all'art. 26 del D. Lgs n. 504 del 26/10/1995, e più in particolare, agli impieghi indicati in corrispondenza della casella di seguito barrata (*è OBBLIGATORIO barrare la lettera interessata):*

[A] usi nei locali adibiti ad attività nel settore della intermediazione o **DISTRIBUZIONE COMMERCIALE** classificata con cod. ATECO 2007_____ (o ex ATECOFIN 2004_____) (*è OBBLIGATORIO indicare il codice presente nella Visura*). Il gas è utilizzato:

[A1] nella percentuale del 100% nel settore della distribuzione commerciale (*compresi gli usi in depositi, uffici, mense, docce, spogliatoi, abitazione del custode posti all'interno del recinto aziendale);*

[A2] nella percentuale del _____ % nel settore della distribuzione commerciale, e nella percentuale del _____ % per gli usi civili quali _____. In questo caso l'applicabilità dell'aliquota per gli usi industriali è definita dall'Agenzia delle Dogane.

CHIURLO S.r.l. a Socio Unico
Soggetta a direzione e coordinamento di Sartori S.p.A.
Sede Legale: Via Adriatica 206 - 33030 Campoformido (UD)

PEC: gaseluce@pec.chiurlo.it
C.F. / P.IVA / Iscrizione R.I. Udine: 01274390309
Capitale Sociale: € 550.000,00 interamente versato

[B] usi nell'ambito dei seguenti locali delle imprese industriali, artigiane ed agricole (***ATTIVITA' PRODUTTIVE*** *di beni e/o servizi*), posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva: (*è OBBLIGATORIO evidenziare l'attività svolta cancellando quanto non attinente*)

[B1] stabilimento industriale / laboratorio artigianale/ azienda agricola

[B2] uffici / mense / docce / spogliatoi / depositi / abitazione del custode - svolte all'interno del recinto aziendale produttivo

[C] usi nella **CASA DI CURA / POLIAMBULATORIO PRIVATO** gestita con fine di lucro e qualificabile, pertanto, come impresa industriale alla stregua dei criteri desumibili dall'art. 2195 C.C. (*Circolare 26/7/2002 n. 48/D*).

[D] usi nella **PALESTRA** e/o **PISCINA** la cui attività è svolta con finalità di lucro (*con esclusione delle attività svolte con finalità scolastiche/didattiche sportive anche se utilizzate da soggetti estranei all'istituzione scolastica*), ove si svolgono o meno attività complementari attinenti quali saune, massaggi, solarium e simili

[E] usi nell'ambito del **SETTORE DELLA RISTORAZIONE** e, più in particolare, agli impieghi sotto specificati (è OBBLIGATORIO barrare una casella):

[E1] *RISTORANTE e/o BAR [esercizio di ristorazione per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 5, com. 1, lettera A) e/o lettera B) della L. 25/8/1991 n. 287 (ovveroall'art.67, c.1, lett. A della L. R. n. 29 del 05/12/2005 per la Reg F.V.G.)];*

[E2] RISTORANTE e/o BAR e/o ATTIVITA' di INTRATTENIMENTO *[es. di rist. per il quale è stata rilasciata l'autoriz. Comun. Ai sensi dell'Art. 5, com. 1, let. C) della L. 25/8/1991 n. 287 (o all'Art. 67, com. 1, let. B della L.R. n. 29 del 05/12/2005 per la Reg. F.V.G.)]* ed il tal caso:

[E2a] RISTORANTE/BAR prevalgono su ATTIVITA' di INTRATTENIMENTO *(esercizio nel quale i consumi per l'attività di ristorazione e/o di somministrazione di pasti e bevande sono SUPERIORI AL 50% del gas naturale utilizzato complessivamente; al riguardo, il/la sottoscritto/a dichiara altresì che sussistono impedimenti tecnici/economici all'installazione di distinti contatori);*

[E2b] ATTIVITA' di INTRATTENIMENTO prevale su RISTORANTE/BAR *(esercizio nel quale i consumi per l'attività di ristorazione e/o di somministrazione di pasti e bevande sono INFERIORI AL 50% del gas naturale utilizzato complessivamente; al riguardo, il/la sottoscritto/a dichiara altresì che sussistono impedimenti tecnici/economici all'installazione di distinti contatori);*

[F] usi nell'ambito del **SETTORE ALBERGHIERO** e, più in particolare, agli impieghi sotto specificati (è OBBLIGATORIO barrare una casella):

[F1] **ALBERGO** *(che NON svolge all'interno della predetta struttura attività di ristorazione)*;

[F2] **ALBERGO** + **RISTORANTE** e/o **BAR** *(che svolge all'interno della predetta struttura anche attività di ristorazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione comunale in riferimento all'art. 5, comma 1, lettera A e/o lettera B della Legge 25/08/1991 n. 287 (ovvero all'art. 67, c.1, lett. A della L. R. n. 29 del 05/12/2005 per la Regione Friuli Venezia - Giulia)*;

[F3] **ALBERGO** + **RISTORANTE** con **ATTIVITA' di TRATTENIMENTO**: *(che svolge all'interno della predetta struttura anche attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione comunale in riferimento all'art. 5, comma 1, lettera C, della Legge 25/08/1991 n. 287 (ovvero all'art. 67, comma 1, lettera B della L. R. n. 29 del 05/12/2005 per la Regione Friuli Venezia - Giulia)*; e, in tal caso, (se barrata [D], è OBBLIGATORIO segnare la casella [F3a] o [F3b])

[F3a] **attività di ristorazione/bar prevale su attività di trattenimento** *(che i consumi relativi all'attività di cui alla predetta lettera A e/o B (ovvero lettera A per il Friuli V.G.) sono SUPERIORI al 50% del gas naturale utilizzato complessivamente; al riguardo, il/la sottoscritto/a dichiara altresì che sussistono impedimenti tecnici all'installazione di distinti contatori)*

[F3b] **attività di trattenimento prevale su attività di ristorazione/bar** *(che i consumi relativi all'attività di cui alla predetta lettera A e/o B (ovvero lettera A per il Friuli V.G.) sono INFERIORI al 50% del gas naturale utilizzato complessivamente; al riguardo, il/la sottoscritto/a dichiara altresì che sussistono impedimenti tecnici all'installazione di distinti contatori*).

di essere a conoscenza che, in base a quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 64/D del 03/04/2000, le aliquote ridotte per gli usi industriali verranno applicate sulla totalità dei consumi nel caso degli impieghi di cui al punto [E1], [E2a] e [F3a] sopra indicato e, forfetariamente, sul 50% nei consumi nel caso di cui al punto [E2b] e [F3b].

[G] Impieghi di **IMPIANTO SPORTIVO** adibito esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestito SENZA FINI DI LUCRO

Devono ritenersi ammessi all'applicazione delle aliquote ridotte previste per gli usi industriali tutte quelle strutture (*associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale*), che svolgono la propria attività senza fine di lucro per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico. Possono considerarsi dilettantistiche quelle attività sportive svolte a titolo gratuito anche con carattere di continuità. Debbono inoltre considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas naturale negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi in tutte quelle strutture (*docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.*) annesse a tali impianti. I consumi debbono ritenersi ammessi alle aliquote ridotte di accisa anche quando il gas naturale è impiegato solamente nella struttura annessa e l'impianto sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas naturale. (*Circolare del Ministero delle Finanze n. 64/D del 3.4.2000*). In caso di uso promiscuo, il/la sottoscritto/a dichiara altresì che gli impieghi del gas naturale concernono non solo l'impianto sportivo e/o la relativa struttura annessa, ma anche altri locali adibiti a:

[G1] BAR, ovvero

[G2] BAR ed ESERCIZIO DI RISTORAZIONE

[N] Impieghi in **attività RICETTIVE** svolte SENZA FINI DI LUCRO da istituzioni finalizzate all'assistenza di (*selezione OBBLIGATORIA*):

[N1] **Disabili** (*es. Casa per portatori di handicap*)

[N2] **Orfani** (*Orfanotrofio*)

[N3] **Anziani** (*es. Casa di riposo, Casa di ricovero, Casa albergo per anziani, Istituto di ricovero/alloggio per religiosi, finalizzato in via esclusiva all'assistenza degli anziani*)

[N4] **Indigenti**

[O] usi nell'ambito della propria attività di fornitura di calore (*es.: "gestione calore")* nei confronti della/e Ditta/e /Società _____ beneficiaria/e, di cui la Ditta/Società qui rappresentata ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (*ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A.)* e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulta che il gas è utilizzato esclusivamente per usi industriali così come indicati alla lettera ___ sopra segnata.

Pertanto, il/la sottoscritto/a

CHIEDE

che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'imposta regionale

Data _____ Timbro e Firma _____

Allega: - fotocopia del documento di identità in corso di validità (OBBLIGATORIA) (*) Compilazione dati obbligatoria

CHIURLO S.r.l. a Socio Unico
Soggetta a direzione e coordinamento di Sartori S.p.A.
Sede Legale: Via Adriatica 206 - 33030 Campoformido (UD)

PEC: gaseluce@pec.chiurlo.it
C.F. / P.IVA / Iscrizione R.I. Udine: 01274390309
Capitale Sociale: € 550.000,00 interamente versato